

0012637-04.2015.8.26.0019

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes contra a Ordem Tributária

Magistrado: EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/06/2022

... a prática delitiva.

APELAÇÃO CRIMINAL - TRAFICO DE ENTORPECENTES - INSUFICIÊNCIA DE PROVA PARA CONDENAÇÃO AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DO ENVOLVIMENTO DO RÉU NOS FATOS IMPUTADOS NA EXORDIAL - INDÍCIOS QUE NÃO SUSTENTAM UMA CONDENAÇÃO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DÚBIO PRO REO - ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, VII, DO CPP - SENTENÇA MANTIDA. Quando não houver provas robustas da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

2ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, nº 2669, Americana-SP - cep 13468-390

0012637-04.2015.8.26.0019 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº

0012637-04.2015.8.26.0019 - Controle nº 2019/003331

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes contra a Ordem Tributária

Requerente:

Ministério Público do Estado de São Paulo - 3º Promotor de Justiça de Americana

Réu:

Jorge Luiz Scuro Peixoto e outro

Juiz(a) de Direito:

Dr(a). EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Vistos.

Rosangela Aparecida Andreolli Peixoto, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 1º, inciso II (2ª figura), da Lei 8.137/90, porque no período e local constantes da denúncia, agindo em concurso e unidade de desígnios com JORGE LUIZ SCURO PEIXOTO, na condição de sócios e administradores da pessoa jurídica FRIPE DE AMERICANA DISTRIBUIDORA DE FRIOS E LATICÍNIOS LTDA., omitiram informações à Autoridade Fazendária, reduziu tributo (ICMS) no valor total de R\$1.773.910,65, mediante lançamentos contábeis cujas operações não haviam sido realizadas.

A denúncia de fls. 241/249, foi recebida em 17 de junho de 2019 (fls. 250).

A ré foi citada (fls. 300), apresentando defesa (fls. 283/293), alegando, em síntese, que nunca participou da atividade empresarial, não podendo, portando, ser responsabilizada.

Foi formalizado acordo de não persecução penal com o correu Jorge (fls. 487/492), onde foi informando que embora a ré integrasse o quadro societário da empresa, não atuava em sua administração.

Ante a manifestação das partes (fls. 501 e 505), foi encerrada a instrução (fls. 506/507).

Em suas alegações finais (fls. 517/518), o Dr. Promotor de Justiça, entendendo não restar suficientemente comprovada a autoria do delito, requereu seja a ação penal julgada improcedente, com a consequente absolvição do réu, no que foi secundado pela Douta Defesa (fls. 523/524).

É, em síntese, o relatório.

DECIDO.

A ação penal é improcedente.

A materialidade do delito se encontre comprovada nos autos. A autoria dos crimes em relação a ré, contudo, é duvidosa.

Considerando a ocorrência de declaração do sócio Jorge acerca da ausência de participação da ré Rosângela nos atos administrativos, em que pese participar do quadro societário, não é possível confirmar-se que atuou como coautora no delito fiscal.

No caso presente, a divergência entre as versões apresentadas, somada a ausência de efetiva comprovação de atuação administrativa na empresa, são suficientes para lançar dúvidas sobre a prática delitiva.

APELAÇÃO CRIMINAL - TRAFICO DE ENTORPECENTES - INSUFICIÊNCIA DE PROVA PARA CONDENAÇÃO AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DO ENVOLVIMENTO DO RÉU NOS FATOS IMPUTADOS NA EXORDIAL - INDÍCIOS QUE NÃO SUSTENTAM UMA CONDENAÇÃO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DÚBIO PRO REO - ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, VII, DO CPP - SENTENÇA MANTIDA. Quando não houver provas robustas da autoria delitiva, é imperiosa a aplicação do princípio in dubio pro reo, nos termos do artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal. (TJSP; Apelação Criminal 0075655-52.2005.8.26.0050; Relator (a): Willian Campos; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 3ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/05/2010; Data de Registro: 25/05/2010)

AMEAÇA - Sentença absolutória - Apelo ministerial - Pleito condenatório - Não cabimento - Materialidade delitiva não comprovada - Versões contraditórias entre vítima e acusado e que não foram amparadas por qualquer elemento probatório existente nos autos - (...) - Absolvição de rigor - Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 0006090-64.2015.8.26.0045; Relator (a): Márcio Eid Sammarco; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Arujá - 2ª Vara; Data do Julgamento: 22/11/2018; Data de Registro: 26/11/2018)

Segundo Tomás de Aquino, um juízo só é justo quando nele estejam presentes três condições: a) que advenha de uma inclinação de justiça; b) que proceda de autoridade competente; e, c) que seu pronunciamento tenha sido urdido com a retidão da razão. Assim sendo, de acordo com o filósofo, na falta do primeiro desses endereçamentos, o juízo será injusto; se ausente o segundo, haverá usurpação do juízo; e, se omissos o terceiro, representará um juízo temerário. Em relação à racionalidade do juízo, o doutrinador ensina que faltando a certeza racional, é o mesmo que se julgar alguém com base em coisas duvidosas ou ocultas, com absurda prevalência de ligeiras conjecturas (In Summa teológica) Vale dizer: para que certo julgamento criminal esteja vinculado à justiça do razoável, é necessário exteriorizar, antes e acima de tudo, uma certeza racional sobre o que decidido a respeito da autoria do delito. Fora disso, sempre representará uma insegurança jurídica ou mera possibilidade de exatidão, que não se aproxima, nem mesmo remotamente, à justiça humana como idealizada. Enfim, não se permite ao Magistrado criminal o julgamento com esteio em suposição, que é um juízo hipotético, não representando senão um juízo sem fundamento preciso.

Assim, o decreto de non liquet é a mais justa solução ao caso presente.

Segundo Eberhardt Schmidt:

“Constitui princípio fundamental do Processo Penal o de que o acusado somente deve ser condenado, quando o Juízo, na forma legal, tenha estabelecido os fatos que fundamentam a sua autoria e culpabilidade. Se subsistir ainda apenas a menor dúvida, deve ser o acusado absolvido”. (Deutsches Strafprozessrecht - 1967, p. 48).

De acordo com R. Garraude:

“o processo penal tem por ponto de partida uma suspeita, em que se funda a acusação e toda a obra do processo tende a transformar essa suspeita em certeza. Se este fim não é atingido, o processo não pode ter por resultado uma condenação” (Compêndio de Direito Criminal, vol. II, Lisboa, Clássica Editora, p. 169).

A prova produzida nos autos não permite convicção firme e segura quanto à autoria delitiva atribuída à acusada.

Assim, a dúvida deve beneficiar o acusado, prestigiando-se, no caso, o princípio "in dubio pro reo".

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal para absolver a ré Rosângela Aparecida Andreolli Peixoto, nos termos do artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal.

P. I. C.

Americana, 06 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA